P U T U S A N

Nomor 2842/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. Zunkarnaini Alias Neni
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun/3 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Marelan Pasar II Barat Lk II Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa M. Zunkarnaini Alias Neni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2842/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2842/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZUNKARNAINI Alias NENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan **pidana penjara** oleh karena itu terhadap terdakwa M. ZUNKARNAINI Alias NENI selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan PT penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan
- 1 (satu) buah plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia, terdakwa M. ZUNKARNAINI Alias NENI, pada hari Rabu tanggal12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun2022, bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaansebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Munthalib Lingk. 21 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh saksi AiptuDevi Aldi, saksi Briptu M. Syar'i Sitopu, saksi Bripka Rainbat Aris P. Sinaga dan saksi Briptu Marihot Siahaan yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Pelabuhan Belawan atas dugaan menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosongterletak disamping terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket dan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko Als Botot (dpo) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual dan dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.Dan terdakwa telah mengedarkan narkotka jenis sabu kurang lebih selama 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memilik iijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama M. ZUNKARNAINI Alias NENI dengan Nomor: 277/II/POL-10009/2022 tanggal15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh ELMA selaku yang menimbang/ penaksir dan diketahui oleh MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Kantor CabangLabuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6235/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangan ioleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt.dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd., masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap.
- 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram di duga mengandung narkotika.

dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik M. ZUNKARNAINI Alias NENI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, terdakwa M. ZUNKARNAINI Alias NENI, pada hari Kamis tanggal13 Oktober 2022 sekirapukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Munthalib Lingk. 21 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dandalamkeadaansebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Aiptu Devi Aldi, saksi Briptu M. Syar’i Sitopu, saksi Bripka Rainbat Aris P. Sinaga dan saksi Briptu Marihot Siahaan yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Pelabuhan Belawan atas dugaan menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong terletak disamping terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual terdakwa dengan harga Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket dan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko Als Botot (dpo) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual dan dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan terdakwa telah mengedarkan narkotka jenis sabu kurang lebih selama 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama M. ZUNKARNAINI Alias NENI dengan Nomor: 277/II/POL-10009/2022 tanggal15 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh ELMA selaku yang menimbang/ penaksir dan diketahui oleh MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Kantor CabangLabuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6235/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt.dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd., masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram di duga mengandung narkotika.

  dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik M. ZUNKARNAINI Alias NENI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kena Rainbat Aris P. Sinaga berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Munthalib Lingk. 21 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, saya bersama rekan-rekan saksi diantaranya saksi Aiptu Devi Aldi, saksi Briptu M. Syar'i Sitopu dan saksi Briptu Marihot Siahaan yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Pelabuhan Belawan telah menangkap terdakwa atas dugaan menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong terletak disamping terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko Als Botot (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M. Syar'i Sitopu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Munthalib Lingk. 21 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, saya bersama rekan-rekan saksi diantaranya saksi Aiptu Devi Aldi, saksi Briptu M. Syar'i Sitopu dan saksi Briptu Marihot Siahaan yang merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Pelabuhan Belawan telah menangkap terdakwa atas dugaan menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong terletak disamping terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko Als Botot (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Munthalib Lingk. 21 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko Als Botot (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual;
- Bahwa tiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan narkotka jenis sabu kurang lebih selama 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama M. ZUNKARNAINI Alias NENI dengan Nomor: 277/II/POL-10009/2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh ELMA selaku yang menimbang/ penaksir dan diketahui oleh MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Cabang PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih **0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6235/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd., masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih **0,38 (nol koma tiga delapan) gram** di duga mengandung narkotika.

dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik M. ZUNKARNAINI Alias NENI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Munthalib Lingk. 21 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko Als Botot (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual;
- Bahwa tiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama M. ZUNKARNAINI Alias NENI dengan Nomor: 277/II/POL-10009/2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh ELMA selaku yang menimbang/ penaksir dan diketahui oleh MALA KARTIKA, SE. selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Cabang Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih **0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6235/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd., masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih **0,38 (nol koma tiga delapan) gram** di duga mengandung narkotika.

dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik M. ZUNKARNAINI Alias NENI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitas in casu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait Dakwaan Primair Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dalam perbuatan pidananya sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan unsur-unsur pokok tindak pidana *(bestandellen van het delicht)* sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - apotek;
  - rumah sakit;
  - pusat kesehatan masyarakat;
  - balai pengobatan; dan
  - dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
  a. rumah sakit;
  b. pusat kesehatan masyarakat;
  c. apotek lainnya;
  d. balai pengobatan;
  e. dokter; dan
  f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;
- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
  c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa Sdr. Riko Als Botot (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan untuk Terdakwa jual kembali kepada Pembeli dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rainbat Aris P Sinaga dan Saksi M Syar'i Sitepu dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Munthalib Lingk. 21 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko Als Botot (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Munthalib Lingk. 21 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko Als Botot (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. Riko Als Botot (DPO) dan pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, khususnya terkait kesesuaian keterangan Saksi Rainbat Aris P Sinaga dan Saksi M. Syari"i Sitepu dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti dalam perkara ini, maka secara yuridis keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas bernilai sebagai alat bukti Petunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait fakta materi perbuatan menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. Riko Als Botot (DPO) dan berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Kristal Putih yang disebut dengan istilah shabu tersebut dipesan Terdakwa untuk dijual kembali menurut hemat Majelis didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut Undang-undang, sehingga dalam materi perbuatan Terdakwa a quo dipandang sebagai menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur menjual dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa Kristal putih yang oleh saksi-saksi disebut dengan istilah shabu sebanyak 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa terhadap kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Analisis Laboratorium Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6235/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd., masing-masing selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram di duga mengandung narkotika dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik M. ZUNKARNAINI Alias NENI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur tanpa hak atau melawan hulum, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dalam casus in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan memgambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Pukat Tancap Lorong Gereja Lingkungan 12 Komplek UKA Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama Riko Als Botot (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, khususnya terkait asal atau produk Narkotika Golongan I tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan tiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *feitelijke* Terdakwa tidak dalam kondisi rehabilitasi medis atau keadaan lain yang dapat menunjukkan keabsahan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang telah dilakukan Terdakwa dalam casus in casu dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinhatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan tekhnologi (dalam jumlah terbatas), maka terhadap barang didalamnya berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong sebagaimana disisihkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang dijadikan objek dalam transaksi jual beli;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zunkarnaini Alias Neni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan
- 1 (satu) buah plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Firza Andriansyah, S.H., M.H. , Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Franciskawati Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H. Fauzul Hamdi, S.H..MH

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)